

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第二十一講 解釋要旨
人身自由

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈人身自由〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第二屆（47.09～56.08：釋字 080～122）			
90 (50.04.26)	憲法所謂現行犯，係指刑事訴訟法第八十八條第二項之現行犯，及同條第三項以現行犯論。	§8	[現行犯定義]
第三屆（56.09～65.09：釋 123～146）			
130 (60.05.21)	憲法第八條第二項所定「至遲於二十四小時內移送」之時限，不包括因交通障礙，或其他不可抗力之事由所生不得已之遲滯，以及在途解送等時間在內。惟其間不得有不必要之遲延，亦不適用訴訟法上關於扣除在途期間之規定。	§8	[24 小時期間之計算]
第四屆（65.09～74.09：釋字 147～199）			
166 (69.11.07)	違警罰法規定，由警察官署裁決之拘留、罰役，係關於人民身體自由所為之處罰，應迅改由法院依法定程序為之，以符憲法第八條第一項之本旨。 ① 違警罰法於 1991/06 廢止。	§8； [釋 251]	[人身自由之處罰] Q 拘留、罰役為「處罰」？ Ω 對人身自由之長時限制即屬「處罰」。
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
228 (77.06.17)	國家賠償法第十三條之規定，係針對審判與追訴職務之特性所為之特別規定，尚未逾越立法裁量範圍，與憲法並無牴觸。	§24	[審判或追訴人員之國家賠償責任] Q 何以具有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人權，須待有罪判決確定，始生

21 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
228 (續)			國家賠償責任？ Ω 解釋理由書：案件見解仁智互見，且已設有上訴及冤獄賠償制度以資補救，國賠責任乃從嚴規定。 Q 「國家（對人權）之保護義務」與「國家賠償責任」之關聯？
233 (77.12.09)	〈解釋理由書〉 人民因犯罪嫌疑經法院羈押者，為促使依法執行羈押人員審慎將事，刑事訴訟法第一百零八條第一項就羈押期間設有限制，其有繼續羈押必要者，許法院於期間未滿前，以裁定延長之，即為貫徹第八條第一項前段條文之意旨。	§8	[羈押期限之展延] Q 延長羈押何以應經法院審查？
251 (79.01.19)	依違警罰法第二十八條規定所為「送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能」之處分，同屬限制人民之身體自由，其裁決由警察官署為之，亦與憲法第八條第一項之本旨不符，應與拘留、罰役之裁決程序，一併改由法院依法定程序為之。 ① 違警罰法業於 1991/06 廢止	§8； [釋 166]	[人身自由之處罰] Q 本件何以釋示應一併改正事項？其為「訴外裁判（解釋）」？
271 (79.12.20)	〈吳庚大法官不同意見書〉 憲法第八條至少涵蓋下列原則： （一）刑事被告利益之保障在一定限度內乃憲法保留。	§8 [釋 384]	[正當程序保障之濫觴]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
271 (續)	(Verfassungsvorbehalt) 範圍，除現行犯之逮捕，委由法律加以規定外（即法律保留 Gesetzesvorbehalt），本項所舉之其他事項縱令法律亦不得與之牴觸，此即違警罰法雖屬憲法第二十三條所指之法律，仍為本院釋字第一六六號及釋字第二五一號宣告限制人身自由之違警罰為違憲之主要理由。（二）人民因犯罪嫌疑有接受依法設置之法院及法官審判之權利。（三）逮捕、拘禁、審問、處罰須遵守法定程序。（四）對於違反法定程序之行爲，提供人民一項消極的防衛權利 (ein negatives Abwehrrecht)，此即條文所稱「得拒絕之」真諦所在。至何謂法定程序，不僅指憲法施行時已存在之保障刑事被告之各種制度，尤應體認憲法保障人身自由之精神，予以詮釋。準此以解，在實體法包括：罪刑法定主義、對被告不利之刑罰法律不得溯及既往；在程序法上則為：審判與檢察分離、同一行為不受二次以上之審問處罰、審級救濟之結果原則上不得予被告不利益之變更、不得強迫被告自認其罪等。 ① 最高法院八十年度第五次刑事庭決議(80/11/05) 限縮最高法院 25 年上字第 3231 號判例，僅適用於「有利於被告之上訴」。		Ω 「法定程序」兼指法律內容須「實質正當」。嗣釋字 384 號解釋更予闡發。

21 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
300 (81.07.17)	破產法第七十一條第二項之規定，其中但書對羈押展期之次數未加適當限制部分，與憲法保障人民身體自由之本旨不合，應儘速加以修正。 ④ 82/07 破產法修正，管收期間不得逾六個月。	§8； [釋 588]	[羈押展期次數限制] Q 得僅以「債務不履行」為由，限制人身自由？
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
384 (84.07.28)	憲法第八條第一項「依法定程序」，係指凡限制人民身體自由之處置，不問其是否屬於刑事被告之身分，其程序須以法律規定，內容更須實質正當，並符合憲法第二十三條所定相關之條件。	§§8-I, 16, 22, 23 [釋 271] [釋 272] [釋 588]	[法定程序之意涵] [比例原則] Q 何以要求法律內容更須「實質正當」？由誰認定？ Q 何謂「並符合憲法第二十三條」？
	〈解釋理由書〉 [2] 實質正當之法律程序，兼指實體法及程序法規定之內容，就實體法而言，如須遵守罪刑法定主義；就程序法而言，如犯罪嫌疑人除現行犯外，其逮捕應踐行必要之司法程序、被告自白須出於自由意志、犯罪事實應依證據認定、同一行為不得重覆處罰、當事人有與證人對質或詰問證人之權利、審判與檢察之分離、審判過程以公開為原則及對裁判不服提供審級救濟等為其要者。除依法宣告戒嚴或國家、人民處於緊急危難之狀態，容許其		[實質正當之意涵] Q 「實質正當」與憲法第二十三條(比例原則)之關係？ Ω 解釋理由書：「縱有防止妨害他人自由，維護社會秩序之用意，亦已逾越必要程度，有違實質正當，自亦為憲法所不許」。 Ω 違反「比例原則」必違反「實質正當」，惟「實質正當」似不限於「比例原則」。

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
384 (續)	有必要之例外情形外，各種法律之規定，倘與上述各項原則悖離，即應認為有違憲法上實質正當之法律程序。		[正當程序保障之例外]
	[1] (憲法第八條第一項規定)係指凡限制人民身體自由之處置，在一定限度內為憲法保留之範圍，不問是否屬於刑事被告身分，均受上開規定之保障。除現行犯之逮捕，由法律另定外，其他事項所定之程序，亦須以法律定之，且立法機關於制定法律時，其內容更須合於實質正當，並應符合憲法第二十三條所定之條件，此乃屬人身自由之制度性保障。 ① 85/12/30 檢肅流氓條例修正，98/01/21 該條例廢止。		[人身自由之憲法保留與制度性保障] Q 所謂「制度性保障」即「正當程序保障」？
392 (84.12.22)	代表國家從事「偵查」、「訴追」、「執行」之檢察機關，其所行使之職權，目的既亦在達成刑事司法之任務，則在此一範圍內之國家作用，當應屬廣義司法之一。憲法第八條第一項所規定之「司法機關」，自係包括檢察機關在內之廣義司法機關。	§8	[司法之概念] Q 何以「逮捕、拘禁」與「審問、處罰」應分由不同權力部門掌理？ Ω 審檢合一，人權不保；權力分立，所以維護人權。
	憲法第八條第一項、第二項所規定之「審問」，係指法院審理之訊問，其無審判權者既不得為之，則此兩項所稱之「法院」，當指有審判權之法官所構成之獨任或合議之法院之謂。憲法第	[釋 130]	[審問之意義]

21 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
392 (續)	八條第二項所謂之二十四小時，係指其客觀上確得為偵查之進行而言。本院釋字第一三〇號之解釋固仍有其適用，其他若有符合憲法規定意旨之法定障礙事由者，自亦不應予以計入，併此指明。		[移送之時限]
	④ 刑事訴訟法 1997/12 修正，刪除系爭條文。提審法 1999/12 修正第一條條文。		
	〈解釋理由書〉 [5] 狹義之法院乃指對具體案件由獨任或數人合議以實行審判事務，即行使審判權之機關，此即訴訟法上意義之法院；廣義之法院則指國家為裁判而設置之人及物之機關，此即組織法上意義之法院。憲法第八條第四項之規定，無非在於強調人身自由之保障。更不許法院為「追究」與否之自由裁量，且限期法院必須於二十四小時內為之，不許其援引一般之法令為搪塞。		[廣義、狹義之法院]
	[11] 所謂「逮捕」，係指以強制力將人之身體自由予以拘束之意；而「拘禁」則指拘束人身之自由使其難於脫離一定空間之謂，均屬剝奪人身自由態樣之一種。至於刑事訴訟法上所規定之「拘提」云者，乃於一定期間內拘束被告（犯罪嫌疑人）之自由，強制其到場之處分；；而「羈押」則係以確保訴訟程序順利進		[逮捕之意義] [拘禁之意義]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
392 (續)	行為目的之一種保全措置，即拘束被告（犯罪嫌疑人）身體自由之強制處分，並將之收押於一定之處所（看守所）。故就剝奪人身之自由言，拘提與逮捕無殊，羈押與拘禁無異；且拘提與羈押亦僅目的、方法、時間之久暫有所不同而已，其他所謂「拘留」「收容」「留置」「管收」等亦無礙於其為「拘禁」之一種，當應就其實際剝奪人身（行動）自由之如何予以觀察，未可以辭害意。		拘提＝逮捕 羈押＝拘禁 Q 人身自由之「拘禁」與「處罰」如何區分？
	[10] 羈押之將人自家庭、社會、職業生活中隔離，「拘禁」於看守所、長期拘束其行動，此人身自由之喪失，非特予其心理上造成嚴重打擊，對其名譽、信用—人格權之影響亦甚重大，係干預人身自由最大之強制處分，自僅能以之為「保全程序之最後手段」，允宜慎重從事，其非確已具備法定條件且認有必要者，當不可率然為之。是為貫徹此一理念，關於此一手段之合法、必要與否，基於人身自由之保障，當以由獨立審判之機關依法定程序予以審查決定，始能謂係符合憲法第八條第二項規定之旨意。		Q 「拘禁」何以應審慎？ Ω 試對照釋字 690（SARS 患者隔離治療）與釋字 710（大陸地區人民強制出境前之暫予收容） Q §8-II（犯罪嫌疑人之人身自由剝奪）須採「高標」審查？ Ω「法官保留」＝最嚴格之「程序正當」
471 (87.12.18)	參 22 講 解釋要旨		

21 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
487 (88.07.09)	刑事被告之羈押，係為確保訴訟程序順利進行，於被告受有罪判決確定前，拘束其身體自由於一定處所之強制處分，乃對人民身體自由所為之嚴重限制，故因羈押而生之冤獄賠償，尤須尊重憲法保障人身自由之精神。冤獄賠償法第二條第二款前段，僅以受害人之行為違反公共秩序或善良風俗為由，剝奪其請求賠償之權利，未能以其情節是否重大，有無逾越社會通常觀念所能容忍之程度為衡量標準，與前述憲法意旨未盡相符。上開法律第二條第二款與本解釋不合部分，應不予適用。 ① 冤獄賠償法 2007/07 修正，增列「情節重大」要件。	§8, 24 [釋 392]	[冤獄賠償之比例原則] Ω 違反公序良俗 ≠ 逾越社會通常觀念所能容忍之程度？
523 (90.03.22)	參 ➡ 22 講 解釋要旨		
528 (90.06.29)	參 ➡ 22 講 解釋要旨		
535 (90.12.14)	參 ➡ 22 講 解釋要旨		
新制（92.10～：釋字 567～）			
567 (92.10.24)	參 ➡ 22 講 解釋要旨		
588 (94.01.28)	參 ➡ 22 講 解釋要旨		
636 (97.02.01)	參 ➡ 22 講 解釋要旨		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
639 (97.03.21)	憲法第八條所定之法院，包括依法獨立行使審判權之法官。刑事訴訟法第四百十六條第一項第一款就審判長、受命法官或受託法官所為羈押處分之規定，與憲法第八條並無牴觸。	§§7, 8, 16, 23 [釋 384] [釋 392] [釋 442] [釋 567]	[法院之意義]
	刑事訴訟法第四百十六條第一項第一款及第四百十八條使羈押之被告僅得向原法院聲請撤銷或變更該處分，因向原法院聲請撤銷或變更處分之救濟仍係由依法獨立行使職權之審判機關作成決定，故已賦予人身自由遭羈押處分限制者合理之程序保障，尚不違反憲法第八條之正當法律程序。		[不服法官之羈押處分僅得向原法院聲請救濟之限制，合憲] Ω 只要有向法院聲請救濟之機會，即合於（程序上）「正當程序」之要求，不以向上級法院申請救濟為必要。
	〈解釋理由書〉 相關程序規範是否正當、合理，除考量憲法有無特別規定及所涉基本權之種類外，尚須視案件涉及之事物領域、侵害基本權之強度與範圍、所欲追求之公共利益、有無替代程序及各項可能程序之成本等因素，綜合判斷而為個案認定。	[釋 690]	[正當程序考量因素] Q 所示各項考量因素與選擇違憲審查基準所應考量者，雷同？ Ω 皆在力求各衝突之憲法基本權之最大程度之實現
662 (98.06.19)	刑法第四十一條第二項關於數罪併罰，數宣告刑均得易科罰金，而定應執行之刑逾六個月者，排除適用同條第一項得易科罰金之規定部分，與憲法第二十三條規定有違，並與本院釋字第三六六號解釋意旨不符，應自本解釋公布之日起失其效力。	§§8, 23 [釋 366]	[正當程序_實質正當]

21 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
662 (續)	① 2009/12 刑法修正，增訂第 41 條第 8 項：「第一項至第四項及第七項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動，其應執行之刑逾六月者，亦適用之」。 〈解釋理由書〉 若法官認為犯罪者，不論所犯為一罪或數罪，確有受自由刑執行之必要，自可依法宣告逾六個月之有期徒刑而不得易科罰金；另檢察官如認定確因不執行所宣告之刑，難收矯正之效，或難以維持法秩序，而不宜易科罰金時，依刑法第四十一條第一項但書之規定，亦可不准易科罰金。是數罪併罰定應執行刑逾有期徒刑六個月，縱使准予易科罰金，並不當然導致鼓勵犯罪之結果，如一律不許易科罰金，實屬對人民身體自由之過度限制。		
664 (98.07.31)	參 22 講 解釋要旨		
665 (98.10.16)	刑事訴訟法第一百零一條第一項第三款規定，於被告犯該款規定之罪，犯罪嫌疑重大，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之。於此範圍內，該條款規定符合憲法第二十三條之比例原則，與憲法第八條保障人民身體自由及第十六條保障人民訴訟權之意旨，尚無牴觸。	§§8, 16, 23	[正當程序_實質正當] [比例原則]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
670 (99.01.29)	冤獄賠償法第二條第三款規定...並未斟酌受害人致受羈押之行爲，係涉嫌實現犯罪構成要件或係妨礙、誤導偵查審判，亦無論受害人致受羈押行爲可歸責程度之輕重及因羈押所受損失之大小，皆一律排除全部之補償請求，並非避免補償失當或浮濫等情事所必要...與憲法第二十三條之比例原則有違。	§§8, 15, 23 [釋 384]	[正當程序_實質正當] [比例原則] Q 人身自由之限制應受「嚴格審查」，因侵害人身自由所致之冤獄賠償之限制，亦應同受「嚴格審查」？
677 (99.05.14)	監獄行刑法第八十三條第一項關於執行期滿者，應於其刑期終了之次日午前釋放之規定部分，使受刑人於刑期執行期滿後，未經法定程序仍受拘禁，侵害其人身自由，有違正當法律程序，且所採取限制受刑人身體自由之手段亦非必要，牴觸憲法第八條及第二十三條之規定。	§§8, 23 [釋 384]	[正當程序_程序正當 & 實質正當] [實質正當 ≡ 比例原則]
679 (99.07.16)	〈解釋理由書〉 [2] 本院院字第二七〇二號解釋認為得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪，因併合處罰之結果，不得易科罰金，故於諭知判決時，無庸爲易科折算標準之記載。本院釋字第一四四號解釋進而宣示「數罪併罰中之一罪，依刑法規定得易科罰金，若因與不得易科之他罪併合處罰結果而不得易科罰金時，原可易科部分所處之刑，自亦無庸爲易科折算標準之記載。」係考量得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪併合處罰，犯罪行爲人因不得易科	§§8, 23 [釋 662]	[正當程序_實質正當] [實質正當 ≡ 比例原則]

21 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
679 (續)	罰金之罪，本有受自由刑矯正之必要，而對犯罪行為人施以自由刑較能達到矯正犯罪之目的，故而認為得易科罰金之罪，如與不得易科罰金之罪併合處罰時，不許其易科罰金。上開解釋旨在藉由自由刑之執行矯正犯罪，目的洵屬正當，亦未選擇非必要而較嚴厲之刑罰手段，與數罪併罰定應執行刑制度之本旨無違，亦與憲法第二十三條規定之比例原則尚無牴觸，並無變更之必要。		
689 (100.07.29)	〈解釋理由書〉 [10] 憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，亦要求立法者依據所涉基本權之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序[之]成本等因素綜合考量，制定相應之法定程序。		[正當程序之考量因素] Q 本件釋示之考量因素與釋字 639 同？
690 (100.09.30)	參 22 講 解釋要旨		
708 (102.02.06)	參 22 講 解釋要旨		
710 (102.07.05)	參 22 講 解釋要旨		

《對話憲法·憲法對話》2016